

Regulatory Sandbox AI-verordening

Wanneer wel, wanneer niet aanvragen?

Praktijkgids voor NHL Stenden Hogeschool

Programmalijn Digitale Soevereiniteit · NHL Stenden Hogeschool · 2026

Bron: RDI/AP Vormvoorstel NL Regulatory Sandbox (maart 2025)

Managementsamenvatting

Wat is de regulatory sandbox?

De regulatory sandbox is een officieel begeleidingstraject waarbij de Nederlandse overheid (RDI en AP) organisaties helpt begrijpen hoe de AI-verordening op hun specifieke AI-systeem van toepassing is. Het is geen technische testomgeving en geen certificering, maar een juridisch adviestraject dat vanaf augustus 2026 beschikbaar is.

Voor wie is het bedoeld?

Uitsluitend voor aanbieders van AI-systemen: organisaties die zelf een AI-systeem bouwen of laten bouwen. NHL Stenden is in de meeste gevallen gebruiker van commerciële tools, niet aanbieder. In dat geval is een sandboxaanvraag niet relevant.

Wanneer is het wel relevant voor NHL Stenden?

Zodra NHL Stenden zelf een AI-systeem ontwikkelt of laat ontwikkelen dat besluiten ondersteunt over studenten (zoals selectie, beoordeling of vroegtijdig schoolverlaten), is de sandbox zinvol om te raadplegen voordat het systeem in gebruik wordt genomen.

Wat geldt altijd, ongeacht de sandbox?

Bij elk gebruik van AI-tools met persoonsgegevens van studenten of medewerkers zijn een verwerkersovereenkomst met de leverancier en een privacytoets (DPIA) verplicht op grond van de AVG. Dit staat volledig los van de regulatory sandbox.

Hoe te beginnen?

Gebruik het stappenplan in hoofdstuk 6 van dit document bij elk nieuw AI-initiatief. Vier gerichte vragen zijn voldoende om te bepalen of een sandboxaanvraag nodig is. De oefenvoorbeelden in hoofdstuk 7 illustreren hoe dit in de praktijk werkt.

1. Achtergrond: de AI-verordening en de sandbox

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich snel en raakt steeds meer aspecten van het onderwijs: van digitale leeromgevingen en studievoortgangsbewaking tot AI-assistenten voor docenten en geautomatiseerde terugkoppeling aan studenten. Deze ontwikkelingen bieden kansen, maar roepen ook vragen op over verantwoordelijkheid, privacy en eerlijkheid. Wie is er aansprakelijk als een AI-systeem een verkeerde studieadvisering geeft? Hoe transparant moet een instelling zijn over welke AI zij inzet? Welke waarborgen zijn verplicht?

Om deze vragen te adresseren heeft de Europese Unie in 2024 de **AI-verordening** vastgesteld (officieel: Verordening (EU) 2024/1689, ook wel de AI Act). Dit is de eerste uitgebreide Europese wet die specifiek regels stelt aan het ontwikkelen en gebruiken van AI-systemen. De verordening werkt met een risico-indeling: hoe groter het risico dat een AI-systeem meebrengt voor mensen, hoe zwaarder de eisen. Sommige toepassingen zijn volledig verboden; voor andere geldt een uitgebreid pakket aan verplichtingen rondom documentatie, transparantie en menselijk toezicht.

Voor het hoger onderwijs is de verordening relevant omdat AI-toepassingen die betrokken zijn bij **toegang tot onderwijs, studiebeoordeling of begeleiding van studenten** expliciet als hoog-risico worden aangemerkt in bijlage III van de verordening. Dat betekent dat instellingen die dergelijke systemen zelf ontwikkelen verregaande verplichtingen hebben: van technische documentatie tot conformiteitstoetsing voordat het systeem in gebruik mag worden genomen.

Om organisaties te helpen bij het begrijpen van deze verplichtingen, verplicht de AI-verordening EU-lidstaten tot het inrichten van zogenoemde **regulatory sandboxes**. Nederland werkt hier aan op basis van een gezamenlijk voorstel van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), gepubliceerd in maart 2025. De Nederlandse sandbox wordt naar verwachting operationeel per augustus 2026.

De AI-verordening in het kort

De AI-verordening is van toepassing op organisaties die AI-systemen ontwikkelen of gebruiken. De wet onderscheidt vier risicocategorieën: verboden AI-toepassingen, hoog-risico systemen (waarvoor zware verplichtingen gelden), systemen met transparantievereisten, en systemen met minimaal risico. AI-systemen die een rol spelen bij toelating tot of beoordeling binnen onderwijsinstellingen vallen uitdrukkelijk in de hoog-risico categorie. De verordening is gefaseerd van kracht: de meest ingrijpende bepalingen gelden volledig vanaf augustus 2026.

2. Wat is een regulatory sandbox?

De term klinkt technisch, maar het idee is eenvoudig. Stel: NHL Stenden wil een nieuw AI-systeem bouwen. De hogeschool weet dat daar regels voor gelden, maar is niet zeker hoe die regels precies op de eigen situatie van toepassing zijn. Dan kan de hogeschool naar de overheid stappen met de vraag: wij willen dit bouwen, kloppen onze keuzes met de wet?

Dat gesprek heet een regulatory sandbox. Het is geen technische testomgeving en geen laboratorium voor AI-experimenten. Het is een **begeleidingstraject** waarbij toezichthouders uitleg geven over hoe de AI-verordening in een specifieke situatie uitwerkt. De toezichthouder adviseert; de organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van de wet.

Wat doet de sandbox wel en wat niet?

De sandbox biedt juridisch en technisch advies over naleving van de AI-verordening, ook als dat betekent dat de toezichthouder meekijkt bij testactiviteiten. Bij complexe vragen wordt een intensief begeleidingstraject opgezet met meerdere sessies. Eenvoudige vragen worden schriftelijk beantwoord via een digitaal loket.

De sandbox verleent geen vrijstelling van wettelijke verplichtingen en geeft geen officieel certificaat of goedkeuring. De toezichthouder levert geen technische infrastructuur of testomgeving. Vragen die uitsluitend over andere wetgeving gaan, zoals alleen de privacywet, vallen buiten de sandbox.

3. Voor wie is de sandbox bedoeld?

De sandbox is er voor **aanbieders** van AI-systemen: organisaties die een AI-systeem zelf bouwen of laten bouwen en dat systeem vervolgens inzetten of beschikbaar stellen. Dit onderscheid is cruciaal, want de meeste organisaties, ook NHL Stenden, zijn in de praktijk veel vaker **gebruiker** dan aanbieder.

Overzicht van de drie rollen

Rol	Wat betekent het?	Voorbeeld bij NHL Stenden
Aanbieder	Bouwt zelf een AI-systeem of laat het op maat bouwen	NHL Stenden laat een AI-tool bouwen die studenten selecteert voor een opleiding
Gebruiker	Koopt een bestaand AI-product en zet het in voor eigen gebruik	NHL Stenden gebruikt Microsoft Copilot of ChatGPT in het onderwijs
Betrokkene	Iemand over wie gegevens worden verwerkt door het AI-systeem	Studenten en medewerkers van wie data wordt gebruikt

Het verschil dat alles bepaalt

Wanneer NHL Stenden een kant-en-klare AI-tool koopt of gebruikt, zoals Microsoft Copilot, ChatGPT of een vergelijkbaar platform, dan is de hogeschool de gebruiker. De leverancier is in dat geval de aanbieder en verantwoordelijk voor naleving van de AI-verordening voor dat product. Een sandboxaanvraag is voor NHL Stenden dan niet aan de orde.

Alleen wanneer NHL Stenden zelf een AI-systeem ontwikkelt of laat ontwikkelen, ook als dat op basis van bestaande technologie is, kan de sandbox relevant worden.

4. Wanneer is de sandbox wél relevant?

Er zijn drie voorwaarden. Pas als alle drie tegelijk gelden, is de sandbox zinvol om aan te vragen.

#	Voorwaarde	Uitleg
1	NHL Stenden is zelf de aanbieder	De hogeschool bouwt zelf een AI-systeem, laat het op maat bouwen, of past een bestaand systeem zo ingrijpend aan dat het als een nieuw product geldt.
2	Het systeem valt onder de AI-verordening	Het gaat niet om een eenvoudige zoekfunctie of rekenregel, maar om een AI-systeem dat besluiten ondersteunt of neemt, zeker als het gaat om toelating, beoordeling of begeleiding van studenten.
3	Er is een concrete nalegingsvraag	Er is iets onduidelijk over hoe de AI-verordening precies van toepassing is op dit systeem, en het antwoord is niet al publiekelijk beschikbaar.

Situaties waarbij de sandbox wél relevant kan zijn voor NHL Stenden:

Voorbeeld

Situatie: NHL Stenden bouwt een AI-systeem dat portfolios van aankomende studenten automatisch beoordeelt en een selectieadvies geeft voor een opleiding met een numerus fixus.

Waarom relevant: Dit valt waarschijnlijk onder hoog-risico AI. De AI-verordening noemt toegang tot onderwijs expliciet als risicogebied. Een sandboxvraag helpt vaststellen welke eisen gelden rondom transparantie, menselijk toezicht en documentatie.

Voorbeeld

Situatie: NHL Stenden laat een AI-tool op maat bouwen die studenten die dreigen uit te vallen vroegtijdig signaleert en automatisch een begeleidingsgesprek inplant.

Waarom relevant: Ook dit kan hoog-risico zijn. De sandbox helpt verduidelijken of en hoe de verordening hier van toepassing is en welke waarborgen nodig zijn.

Voorbeeld

Situatie: NHL Stenden past een open-source taalmodel aan op eigen onderwijsmateriaal en stelt dit beschikbaar als eigen assistent voor studenten.

Waarom relevant: Door het aanpassen en beschikbaar stellen wordt NHL Stenden aanbieder van een AI-systeem. De sandbox is zinvol voor vragen over transparantie en AVG-verplichtingen.

5. Wanneer is de sandbox niet nodig?

In verreweg de meeste gevallen waarbij NHL Stenden AI-tools **gebruikt**, ook met echte onderwijsdata of persoonsgegevens, is een sandboxaanvraag niet aan de orde. Hieronder staan de situaties die het

vaakst voorkomen.

Situatie	Sandbox nodig?	Toelichting
Microsoft Copilot (M365) gebruiken met echte studentgegevens	Nee, niet nodig	Microsoft is aanbieder. NHL Stenden is gebruiker. Wel verplicht: een verwerkersovereenkomst met Microsoft en een privacytoets (DPIA).
ChatGPT of vergelijkbare AI-assistent inzetten bij onderwijsontwikkeling	Nee, niet nodig	De leverancier is aanbieder. NHL Stenden toetst het gebruik aan intern AI-beleid, auteursrecht en de privacywet.
Een EdTech-tool zoals Turnitin of een plagiaatscanner gebruiken	Nee, niet nodig	De softwareleverancier is aanbieder en verantwoordelijk voor naleving. NHL Stenden beoordeelt de tool via eigen inkoopbeleid en privacytoets.
AI-experimenten in de academie met echte onderwijsdata	Nee, niet nodig	Het gebruik van echte data maakt de sandbox niet van toepassing. Wel altijd verplicht: een AVG/DPIA-toets, ook bij interne experimenten.
Power BI-dashboard bouwen met studentsuccesdata	Nee, doorgaans niet	Eenvoudige data-analyses vallen doorgaans niet onder de definitie van AI-systeem in de verordening. Bij twijfel: juridisch advies inwinnen.
Open-source taalmodel installeren op eigen servers, zonder aanpassingen	Nee, waarsc hijnlijk niet	Als het model niet wordt aangepast en niet voor hoog-risico toepassingen wordt ingezet, blijft NHL Stenden gebruiker. Bij aanpassingen opnieuw beoordelen.

Geen sandbox nodig betekent niet: geen regels van toepassing

Ook als de sandbox niet relevant is, gelden er andere verplichtingen. Bij gebruik van AI-tools met persoonsgegevens van studenten of medewerkers moet NHL Stenden altijd een verwerkersovereenkomst sluiten met de leverancier op grond van de privacywet (AVG). Daarnaast is een privacytoets (DPIA) verplicht bij grootschalig of gevoelig gebruik van persoonsgegevens.

Verder geldt het intern AI-beleid van NHL Stenden, moet worden gecontroleerd wat de leverancier contractueel mag doen met de ingevoerde data, en moeten studenten en medewerkers transparant worden geïnformeerd over welke AI-toepassingen worden ingezet.

6. Beslisboom: sandbox ja of nee?

Stel jezelf bij elk nieuw AI-initiatief de volgende vier vragen op volgorde. Zodra het antwoord "nee" is, stop je, want dan is de sandbox niet aan de orde.

Vraag	Antwoord ja	Antwoord nee
1. Is NHL Stenden zelf de partij die dit AI-systeem bouwt of beschikbaar stelt?	Ga naar vraag 2	Geen sandbox nodig. Toets het gebruik via de privacywet en de leveranciersovereenkomst.
2. Is het systeem een AI-systeem in de zin van de verordening en niet alleen een eenvoudige rekenregel of zoekopdracht?	Ga naar vraag 3	Geen sandbox nodig. Pas wel het intern AI-beleid toe.
3. Heeft NHL Stenden een concrete vraag over hoe de AI-verordening van toepassing is, die nog niet publiekelijk is beantwoord?	Ga naar vraag 4	Geen sandboxtraject nodig. Raadpleeg bestaande richtlijnen van de Europese Commissie, de AP of de RDI.
4. Valt het systeem in een hoog-risico categorie, zoals selectie, beoordeling of begeleiding van studenten?	Sandbox sterk aanbevolen. Neem contact op met de RDI via het sandbox-loket (operationeel aug. 2026).	Overweeg een eenvoudige schriftelijke vraag via het sandbox-loket. Een volledig traject is dan waarschijnlijk niet nodig.

7. Stappenplan: wat doe je bij een nieuw AI-initiatief?

Gebruik dit stappenplan elke keer als NHL Stenden overweegt een AI-systeem te bouwen, een bestaand systeem ingrijpend aan te passen, of een commercieel platform met persoonsgegevens van studenten of medewerkers in te zetten.

1

Bepaal de rol: is NHL Stenden aanbieder of gebruiker?

Koopt de hogeschool een bestaand product? Dan is NHL Stenden gebruiker en kan worden doorgedaan naar stap 3.

Bouwt NHL Stenden zelf iets, of laat het iets op maat bouwen? Dan is NHL Stenden aanbieder en moet worden doorgedaan naar stap 2.

Bij twijfel: leg de situatie voor aan de juridisch adviseur of de Functionaris Gegevensbescherming (FG).

2

Stel vast of het systeem onder de AI-verordening valt

Niet elke software is een AI-systeem in de wettelijke zin. Een eenvoudige rekenregel of zoekfunctie valt er vaak buiten.

Systemen die leren van data en zelfstandig besluiten of adviezen geven, vallen er typisch wel onder.

Controleer in welke risicocategorie het systeem valt: hoog-risico (bijlage III), transparantierisico of minimaal risico.

Raadpleeg de bijlagen van de AI-verordening of de zelfevaluatietool van de Europese Commissie.

3

Voer altijd een privacytoets uit (AVG/DPIA)

Dit is verplicht zodra persoonsgegevens worden verwerkt, ongeacht of een sandbox nodig is. Beoordeel welke gegevens worden verwerkt, op welke grondslag en hoe lang ze worden bewaard.

Sluit een verwerkersovereenkomst met de leverancier als die persoonsgegevens verwerkt.

Schakel de FG in als er twijfel is over de noodzaak van een formele DPIA.

4

Formuleer de nalevingsvraag

Wat is precies onduidelijk over de AI-verordening in deze situatie?

Zoek eerst of het antwoord al beschikbaar is via richtlijnen van de Europese Commissie, de AP of de RDI.

Als het antwoord nergens te vinden is, is een sandboxaanvraag zinvol.

5

Dien een sandboxvraag in (indien van toepassing)

Eenvoudige vragen worden schriftelijk behandeld via het loket; een uitgebreid traject is dan niet nodig.

Complexe vragen over een hoog-risico systeem vereisen een volledig sandboxtraject.

Bij de aanvraag moet worden meegestuurd: een beschrijving van het AI-systeem, de gebruikscontext en een uitleg van de vraag in relatie tot de AI-verordening.

Deelname is gratis. Het loket is operationeel vanaf augustus 2026 via de website van de RDI.

6

Leg alles vast en houd het bij

Documenteer de uitkomst van dit stappenplan in een intern beslisdocument.

Koppel de bevindingen terug aan het AI-beleid van NHL Stenden.

Herzie de beoordeling als het systeem ingrijpend verandert of als de wetgeving wordt aangepast.

Wijs een eigenaar aan voor elk AI-initiatief die aanspreekbaar is op naleving.

8. Oefenvoorbeelden

De volgende drie voorbeelden helpen het stappenplan toe te passen op herkenbare situaties uit de dagelijkse praktijk van NHL Stenden. Lees elk voorbeeld door en bedenk hoe jij de vragen zou beantwoorden. Het antwoord staat er direct bij.

Oefenvoorbeeld 1: De academie wil ChatGPT inzetten bij het geven van feedback op scripties

SANDBOX: NIET NODIG

De situatie

Een team docenten wil experimenteren met ChatGPT om studenten sneller feedback te geven op hun scriptie. Ze willen stukken tekst uit de scripties invoeren in ChatGPT, inclusief de naam van de student.

De academie vraagt zich af: moeten we hiervoor een regulatory sandbox aanvragen?

Zo doorloop je het stappenplan

Stap 1, rol bepalen: NHL Stenden koopt ChatGPT niet zelf en bouwt het ook niet. De hogeschool is gebruiker. ChatGPT is een product van OpenAI en OpenAI is de aanbieder. Conclusie: geen sandbox aanvragen.

Stap 3, privacytoets: Studentnamen en scriptieteksten zijn persoonsgegevens. Er moet een verwerkersovereenkomst zijn met OpenAI. Controleer ook of de gratis versie van ChatGPT data gebruikt voor trainingen, want dat is voor dit doel niet toegestaan. Gebruik de zakelijke versie met passende contractuele afspraken.

Overige aandachtspunten: Informeer studenten dat AI wordt gebruikt bij de feedback en controleer het intern AI-beleid van NHL Stenden.

Uitkomst: Geen sandboxaanvraag nodig. Wel verplicht: verwerkersovereenkomst, DPIA-toets en transparantie naar studenten.

Oefenvoorbeeld 2: NHL Stenden wil een AI-dashboard bouwen dat vroegtijdig uitval voorspelt

**SANDBOX: MOGELIJK
RELEVANT**

De situatie

Het team Studentzaken wil een intern dashboard ontwikkelen dat op basis van studiegegevens (aanwezigheid, cijfers, inlogfrequentie op Brightspace) voorspelt welke studenten risico lopen op uitval. Een extern softwarebedrijf bouwt het dashboard op maat voor NHL Stenden.

De vraag: moet hier een regulatory sandbox voor worden aangevraagd?

Zo doorloop je het stappenplan

Stap 1, rol bepalen: Het dashboard wordt op maat gebouwd voor NHL Stenden. De hogeschool is daarmee de aanbieder. Stap 2 is van toepassing.

Stap 2, valt het onder de AI-verordening: Dit systeem leert van data en geeft voorspellende adviezen over individuele studenten. Het valt waarschijnlijk onder de definitie van AI-systeem. Bovendien raakt het beslissingen over de studievoortgang van studenten, een mogelijke hoog-risico toepassing.

Stap 4, nalevingsvraag: Is dit hoog-risico? Welke eisen gelden dan voor transparantie, menselijk toezicht en documentatie? Dit is een concrete vraag die niet direct uit publieke bronnen te beantwoorden is.

Stap 5: Een sandboxaanvraag is hier zinvol. Dien een vraag in bij het RDI-loket (beschikbaar augustus 2026).

Uitkomst: Sandboxaanvraag aanbevolen. Daarnaast verplicht: DPIA, verwerkersovereenkomst met het softwarebedrijf en interne governance inrichten.

Oefenvoorbeeld 3: De academie test Microsoft Copilot met echte onderwijsstukken en persoonsgegevens

SANDBOX: NIET NODIG

De situatie

Een academie wil Microsoft Copilot (onderdeel van Microsoft 365) uitproberen in het onderwijs. Docenten laden vergaderverslagen, beoordelingsrubrieken en cijferlijsten met studentnamen in Copilot om samenvattingen en rapportages te laten maken.

De vraag: is een regulatory sandbox nodig voor dit experiment?

Zo doorloop je het stappenplan

Stap 1, rol bepalen: Microsoft Copilot is een product van Microsoft. NHL Stenden gebruikt het en is daarmee de gebruiker. Microsoft is de aanbieder. Conclusie: geen sandboxaanvraag voor NHL Stenden.

Stap 3, privacytoets: Cijferlijsten met studentnamen zijn persoonsgegevens. Dit experiment vereist een DPIA. Controleer ook de licentieovereenkomst met Microsoft: mogen gegevens worden ingevoerd in Copilot en worden ze gebruikt voor modeltraining?

Overige aandachtspunten: Zorg dat Microsoft 365 Copilot is ingericht met de zakelijke privacyinstellingen van NHL Stenden en informeer de betrokken studenten en medewerkers.

Uitkomst: Geen sandboxaanvraag nodig. Wel direct actie vereist: DPIA uitvoeren, licentievoorwaarden controleren en studenten informeren.

9. Contactpunten en verdere informatie

Organisatie	Waarvoor?	Waar vind je ze?
RDI en AP	Beheerder NL sandbox (loket open vanaf aug. 2026)	www.rdi.nl en www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
Sandbox-loket NL	Indienen van vragen over de AI-verordening	Nog te lanceren (aug. 2026). Volg de RDI-website.
FG NHL Stenden	AVG-vragen, DPIA uitvoeren	Interne contactpersoon
Juridische Zaken NHL Stenden	Contractbeheer, interpretatie AI-verordening	Interne contactpersoon
SURF en NLAIC	Sectorbrede kennis, AI-beleid hoger onderwijs	www.surf.nl en www.nlaic.com

Dit document is gebaseerd op het Vormvoorstel Nederlandse regulatory sandbox AI-verordening (RDI/AP, 25 maart 2025). De definitieve sandbox wordt operationeel per augustus 2026. Controleer voor gebruik altijd de actuele stand van zaken via de websites van RDI en AP.